



قرارداد یشتیانی نرم افزار سیستم جامع مانیتورینگ بنا

این قرارداد فی مابین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای **احسان خراسانی** معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ********* با سهمی خاص به شماره ثبت ********* به نمایندگی آقای *********

******** به شماره ملی ********* با سمت رئیس هیأت مدیره به نشانی تهران - ********

********* شماره تلفن ********* - ۰۲۱ و فکس ********* - ۰۲۱ که در این قرارداد **مجری** نامیده می شود از طرف دیگر و آقای کامران پزشکی با عنوان معاون مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان ناظر فنی قرارداد طبق مواد مشروحه ذیل منعقد می گردد:

ماده يك- موضوع قرارداد: ارائه خدمات مربوط به پشتیبانی *****

ماده دو- مدت قرارداد: مدت این قرارداد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به مدت هشت ماه می باشد.

ماده سه- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: در ازای انجام موضوع ماده یک این قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و با احتساب مالیات برارزش افزوده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل *****)هزار تومان) میباشد.

تبصره- پرداخت مبلغ قرارداد طی ۲ مرحله صورت میگیرد که در هر مرحله ۵۰٪ مبلغ کل قرارداد پس از ارسال صورتحساب چهار ماهه در وجه مجری پرداخت میگردد.

ماده چهار- حسن انجام کار: به منظور تضمین حسن انجام کار ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد کسر و در انتهای قرارداد در صورت رضایت از خدمات ارائه شده در وجه مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده و هرگونه تغییر در نرخ آن بر اساس تعرفه مصوب سازمان امور مالیاتی، در تمامی فاکتورهای ارسالی محاسبه و از کارفرما اخذ خواهد گردید. ضمن این که کلیه کسور قانونی دیگر برعهده مجری است.

تبصره 2- ملاک در پرداخت مبلغ قرارداد، میزان کار انجام شده در هر مرحله می باشد. در صورتی که کارفرما نیاز به خدمات حضوری بیشتری از مجری، در موضوع قرارداد داشته باشد مبالغ طبق ردیف ۸ و ۹ جدول پیوست محاسبه میگردد.

ماده پنج- شرایط قرارداد:

۱/۵- کارفرما موظف است کلیه برنامهها، طرحها و توصیههای خود را پس از لازم الاجرا شدن این قرارداد به مجری ابلاغ کند.

۲/۵- در صورتی که کارفرما وجود امکانات و تجهیزاتی را برای انجام تحقیقات یا تسریع در روند موضوع قرارداد، ضروری بداند؛ میتواند آنها را فراهم ساخته و به طور امانی در اختیار مجری قرار دهد. مجری موظف به نگهداری و استرداد آنها پس از اتمام کار می باشد.

۳/۵- کارفرما متعهد است تام الاختیاری به عنوان رابط کارفرما با مجری جهت تسریع در انجام مفاد این قرارداد معرفی نماید.

۴/۵- کارفرما متعهد است که کلیه اطلاعات لازم جهت امکان ارائه خدمات پشتیبانی را در اختیار کارشناسان مجری قرار دهد.

۵/۵- کارفرما متعهد است هرگونه تغییر محل نرم افزارهای نصب شده موضوع این قرارداد را بصورت کتبی به مجری اعلام نماید. در غیر اینصورت مجری متعهد به رفع اشکالات احتمالی ناشی از این تغییرات نخواهد بود.

۶/۵. ایجاد شرایط مناسب سخت افزاری برای استفاده بهینه از نرم افزارها و مراقبت های لازم به عهده کارفرما می باشد.

۷/۵- آنچه در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوطه و عرف متعارف خواهد بود.

۸/۵- کارفرما متعهد به حفاظت از اطلاعات به وسیله Backup (تهیه پشتیبان روی هارد و CD) بوده و در صورت عدم استفاده از فرآیند مذکور، کارگزار، مسئولیت، در قبال، باز یابی، اطلاعات نخواهد داشت.

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ:



ماده شش - تضمین حسن انجام کار: ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد به شرح مندرج در ماده ۳ قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در خاتمه قرارداد پرداخت به شرط انجام مطلوب خدمات و عدم ورود خسارت به مجری مسترد می‌گردد و در صورت ورود خسارت از آن محل تامین و در صورت عدم تکافو نسبت به مازاد از طریق قانونی اقدام خواهد شد.

ماده هفت - تکالیف محری:

۱/۷- مجری مکلف است کلیه اطلاعات حاصله را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به غیر خودداری نماید.

۲/۷- مجری متعهد به ارائه گزارش کتبی، از اقدامات انجام یافته درخصوص موضوع قرارداد به کارفرما می باشد.

۳/۷- مجری موظف است در اجرای موضوع ماده یک این قرارداد طبق برنامه ها و توصیه های کارفرما و یا نماینده وی پس از ۲۴ ساعت اقدام نماید در صورتی که بیش از ۲۴ ساعت ضروری بود مراتب را به اطلاع کارفرما برساند .

۴/۷- مجری موظف است قبل از نصب تغییرات و توسعه جدید آنرا به کارفرما اطلاع داده و پس از تایید کارفرما اقدام به نصب نماید. همچنین مجری موظف است در اسرع وقت با هزینه خود هرگونه معایب و اشکالات اجرایی ناشی از عملکرد خود در موارد بروز رسانی (**update**) تحویل شده را (فعل و یا ترک فعل) در طول مدت قرارداد و یا کلیه اشکالاتی را بعدا کشف و به وی اعلام می شود رفع نموده و خسارات احتمالی و همچنین اشکالات و معایب احتمالی را نیز جبران نماید، در غیر این صورت کارفرما می تواند از محل تضمین و یا حسن انجام کار قرارداد نسبت به جبران خسارت و برطرف نمودن معایب اقدام نماید.

۵/۷- در صورت ضرر و زیان وارده به تجهیزات کارفرما توسط نیروهای مجری، پس از توافق، کارفرما حق دارد خسارت وارده را از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

۶/۷- مجری حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد به دیگران را نداشته مگر با اطلاع و موافقت کتبی نماینده کارفرما.

ماده هشت-خدمات پشتیبانی شامل: خدمات پشتیبانی، طی مدت خدمات به شرح ذیل می باشد:

۱/۸- رفع اشکالات منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی میباشد.

تبصره 1: خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی یک سیستم سالم، عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم افزارها و یا مشکلات سخت افزاری نمایان باشد.

۲/۸- پاسخگویی تلفنی به مشکلات اجرایی کاربران کارفرما.

۳/۸- رفع اشکالات کاربری نرم افزار که توسط کاربران کارفرما بوجود می آیند.

۴/۸- تحویل نسخ جدید نرم افزار به صورت رایگان در صورت تولید و عرضه.

تبصره 2: نسخ جدید نرم افزار شامل بهبود سیستم (Release) ها است و تغییرات ساختاری در تکنولوژی مورد استفاده و ارائه سایر نرم افزارهای خارج از موضوع شرح خدمات جزء تعهدات کارگزار نمیباشد.

تبصره 3: روش ارائه خدمات برای بندهای ۲/۸ - ۳/۸ - ۴/۸ به صورت تلفنی و دسترسی از راه دور (Remote) میباشد.

تبصره 4 : خدمات قابل ارائه در بیوست

ماده نه- جبران خسارت: چنانچه مجری قبل از پایان قرارداد بدون دلیل قانع کننده ای از ادامه تعهداتش خودداری نماید؛ ملزم به استرداد مبالغ دریافتی و خسارت های وارده احتمالی خواهد بود.

ماده ده - فسخ قرارداد: در صورتی که طرفین از روند اجرای موضوع قرارداد راضی نباشند، حد اقل یک ماه قبل مراتب را به اطلاع طرف مقابل رسانده و در صورت عدم توجیه و دلیل فنی قانع کننده از طرف مجری، پرداخت حق الزحمه کارهای انجام یافته متوقف و قرارداد فسخ خواهد شد. چنانچه کارفرما بخواهد قرارداد را فسخ نماید متعهد است حق الزحمه خدمات انجام یافته را پرداخت نماید.

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ:



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بسم تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

ماده یازده - انتخاب داور: هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی حادث گردد موضوع از طریق اداره حقوقی سازمان به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد رأی داور قطعی، لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده دوازده - مجری اقرار و تعهد مینماید که در زمان انعقاد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمیشد و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول کلیه خسارات وارده میباشد. همچنین هرگاه در حین اجرای قرارداد مشمول قانون فوقالذکر گردید موظف است مراتب را به کارفرما اعلام نماید.

ماده سیزده- حق امتیاز (کپی رایت):

۱/۱۲- حق امتیاز کلیه نرم افزارهای موضوع قرارداد در اختیار کارگزار میباشد.

۲/۱۲- تحویل مستندات اصلی نرم افزار (*****) جزء تعهدات موضوع قرارداد نمیشد.

۳/۱۲- کارفرما و کارکنان وی حق تکثیر، تغییر و برگردان مستندات اصلی و الگو برداری از نرم افزار موضوع قرارداد را ندارند.

ماده چهارده - این قرارداد در چهارده ماده، هفت تبصره و یک پیوست و در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین امضا و مبادله گردید.

کارفرما: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی نماینده: احسان خزاعی سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع امضاء:	ناظر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی ناظر فنی: کامران پزشکی سمت: معاون مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات امضاء:	مجری: شرکت داناپرداز نوین ویستا نام و نام خانوادگی نماینده: میرسعید باقری سمت: رئیس هیات مدیره مهر و امضاء:
--	--	---

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ: